HEREDUM

TU HERENCIA, TU PATRIMONIO, HOY.

Guía Maestra de Soluciones Legales

REGULARIZACIÓN EN JALISCO

Tu Herencia, Tu Patrimonio, Hoy

EL PROBLEMA EN JALISCO

LA REALIDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

HEREDUM

MAPA DE SOLUCIONES

HEREDUM

GUÍA RÁPIDA DE REFERENCIA

Si el Problema es...	El Proceso Ideal es...	¿Dónde Gestionar?
Dueño murió y no hay papeles	**Juicio Intestamentario**	Juzgados de lo Familiar (Jalisco)
Tienes contrato pero vendedor no firma	**Acción Proforma**	Juzgados Civiles (Jalisco)
Predio no aparece en el Registro Público	**Inmatriculación**	Catastro y Registro Público de la Propiedad
Es un terreno de un Ejido	**Dominio Pleno ante el RAN**	Registro Agrario Nacional (RAN)
Llevas años viviendo ahí pero sin papeles	**Usucapión (Prescripción Adquisitiva)**	Juzgados Civiles (Jalisco)

CASO 1: DUEÑO FALLECIDO

HEREDUM

JUICIO SUCESORIO (INTESTADO)

El Problema

La propiedad sigue legalmente a nombre de una persona fallecida. Nadie tiene poder legal para venderla, rentarla o hipotecarla hasta que se designen herederos.

Documentos Clave

- Acta de Defunción
- Actas de Nacimiento (Hijos)
- Acta de Matrimonio
- Escrituras de la propiedad

LA SOLUCIÓN: JUICIO SUCESORIO

1 Denuncia del Intestado

Se notifica al juez del fallecimiento y se solicita abrir el proceso.

2 Declaratoria de Herederos

El juez reconoce legalmente a quienes tienen derecho a heredar.

3 Inventario y Avalúo

Se listan los bienes y se calcula su valor para impuestos.

4 Adjudicación

Se emite la nueva escritura a nombre de los herederos.

Gestionar en: **Juzgados de lo Familiar**

CASO 2: VENDEDOR NO FIRMA

HEREDUM

ACCIÓN PROFORMA

El Escenario

Tienes un contrato privado de compraventa y pagaste el precio acordado, pero el vendedor se niega a acudir al notario o te da largas.

Solución Legal

1 **Demanda Civil**
Se inicia un juicio de "Otorgamiento y Firma de Escritura" ante un Juez Civil.

2 **Pruebas**
Es indispensable presentar el contrato original y los recibos de pago.

3 **Sentencia**
El juez condena al vendedor a firmar la escritura en un plazo determinado.

Si el vendedor no firma, ¡EL JUEZ FIRMA POR ÉL EN REBELDÍA!

CASO 3: PREDIO SIN REGISTRO

HEREDUM

INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL

El Problema

La propiedad existe físicamente, pero no tiene antecedentes en el Registro Público. Legalmente es "invisible", como una persona sin acta de nacimiento.

La Solución: Inmatriculación

1 Certificado de No Inscripción

El Registro Público certifica que ese predio NO está registrado a nombre de nadie.

2 Constancia Catastral

Se demuestra que sí existe en el padrón municipal (Catastro) y se pagan impuestos.

3 Resolución

Un Juez o el Director del Registro autoriza crear la primera escritura (inmatriculación).

4 Alta en RPP

Se genera el primer folio real de la propiedad, naciendo a la vida jurídica.

CASO 4: TERRENO EJIDAL

DEL RÉGIMEN AGRARIO A LA PROPIEDAD PRIVADA

HEREDUM

El Problema

La tierra pertenece legalmente al Ejido, no a ti como individuo. Tienes un **Certificado Parcelario** que te da derecho de uso (usufructo), pero no es una Escritura Pública.

⚠ No puedes venderlo como propiedad privada ni hipotecarlo hasta que se "desincorpore" del régimen ejidal.

Solución: Dominio Pleno

1. **Asamblea Dura**
   La Asamblea Ejidal debe autorizar la adopción del Dominio Pleno para tu parcela.

2. **Gestión ante el RAN**
   Se inscribe el acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional.

3. **Título de Propiedad**
   El RAN cancela el Certificado Parcelario y emite el Título de Propiedad.

CASO 5: POSESIÓN SIN PAPELES

HEREDUM

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (USUCAPIÓN)

El Escenario

Llevas años viviendo en la propiedad, pagas servicios y predial, los vecinos te reconocen como dueño, pero no tienes escrituras ni contrato de compraventa.

La Solución: Juicio de Usucapión

Es un proceso legal para convertirte en dueño por el simple paso del tiempo, siempre que cumplas requisitos estrictos:

- Posesión Pacífica (Sin violencia)
- Continua (Sin interrupciones)
- Pública (A la vista de todos)
- En concepto de Propietario
- **Tiempo:** 5 años (Buena Fe) o 10 años (Mala Fe)

¿Dónde?

Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil

CASO 6: CRÉDITO PAGADO SIN LIBERAR

HEREDUM

CANCELACIÓN DE HIPOTECA

El Error Común

Terminaste de pagar al Banco o INFONAVIT y tienes tu carta de "Saldo Cero", pero en el Registro Público la casa sigue apareciendo con deuda (Gravamen).

El Proceso de Liberación

1

Carta de Instrucción

Solicita a la institución financiera la carta dirigida al notario.

2

Notario Público

Elige un notario para que elabore la escritura de cancelación.

3

Firma del Banco

El representante legal del banco firma la liberación.

4

Registro Público

Se inscribe la cancelación para borrar el gravamen definitivamente.

¡OJO! El recibo de pago final NO libera la propiedad legalmente. Necesitas la Escritura de Cancelación.

CASO 7: DONACIÓN VERBAL

HEREDUM

DE PADRES A HIJOS (O ENTRE CÓNYUGES)

El Riesgo

> *"Esta casa ya es tuya, hijo, aunque no cambiemos los papeles ahorita."*

La realidad legal: Las donaciones verbales de bienes inmuebles son NULAS. Si el dueño fallece sin firmar, la propiedad entra a Juicio Sucesorio y se reparte entre TODOS los herederos legales, no solo al que se le prometió.

La Solución

Formalizar la **Donación ante Notario Público** en vida.

- Acudir con Escrituras y Predial.
- Realizar Avalúo.
- Firmar Escritura de Donación.

Beneficio Fiscal

Las donaciones entre padres e hijos están **EXENTAS de ISR** (Impuesto Sobre la Renta). Solo se pagan gastos de escrituración e impuestos locales (ISAI).

¿DÓNDE GESTIONAR?

HEREDUM

DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS EN JALISCO

Juzgados Civiles

Para juicios de **Usucapión** (posesión) y **Acción Proforma** (falta de firma).

Juzgados Familiares

Exclusivo para **Juicios Sucesorios** (Intestados y Testamentarios).

Registro Público y Catastro

Para trámites de **Inmatriculación**, certificados de libertad de gravamen y avalúos.

Registro Agrario (RAN)

Para trámites de tierras ejidales, cesión de derechos y adopción de **Dominio Pleno**.

Notarías Públicas

Para formalizar compraventas, donaciones, testamentos y protocolizar sentencias.

INSUS (Antes CORETT)

Para programas federales de regularización de asentamientos humanos irregulares.

PASOS GENERALES

LA RUTA HACIA LA SEGURIDAD JURÍDICA

HEREDUM

1

Asesoría Legal

Diagnóstico del caso para elegir la vía correcta.

2

Expediente

Recopilación de documentos y pruebas.

3

Gestión

Presentación de demanda o trámite administrativo.

4

Resolución

Sentencia del Juez o Título de Propiedad.

5

Inscripción

Registro Público para obtener la Escritura.

HEREDUM

TU HERENCIA, TU PATRIMONIO, HOY.

Tu Herencia, Tu Patrimonio, Hoy.

No dejes problemas, deja soluciones.

¡AGENDA TU ASESORÍA PERSONALIZADA!

33 1234 5678

contacto@heredum.mx

Guadalajara, Jalisco